



## توصيف المقرر الدراسي

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| اسم المقرر:   | القضاء الإداري         |
| رمز المقرر:   | 2003381-3              |
| البرنامج:     | البكالوريوس في الأنظمة |
| القسم العلمي: | قسم الأنظمة            |
| الكلية:       | كلية الشريعة والأنظمة  |
| المؤسسة:      | جامعة الطائف           |

## المحتويات

|                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| أ. التعريف بالمقرر الدراسي:                                            | 3.....                        |
| ب. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:                                      | 3.....                        |
| 1. الوصف العام للمقرر:                                                 | 3 .....                       |
| 2. الهدف الرئيس للمقرر:                                                | 3 .....                       |
| 3. مخرجات التعلم للمقرر:                                               | 3 .....                       |
| ج. موضوعات المقرر:                                                     | 4.....                        |
| د. التدريس والتقييم:                                                   | 4.....                        |
| 1. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم. | Error! Bookmark not defined.. |
| 2. أنشطة تقييم الطلبة:                                                 | 5 .....                       |
| هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:                           | 5.....                        |
| و - مصادر التعلم والمرافق:                                             | 6.....                        |
| 1. قائمة مصادر التعلم:                                                 | 6 .....                       |
| 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:                                        | 6 .....                       |
| ز. تقويم جودة المقرر:                                                  | 6.....                        |
| ح. اعتماد التوصيف:                                                     | 6.....                        |



## أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. الساعات المعتمدة:<br>4 ساعات                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. نوع المقرر<br>أ. <input type="checkbox"/> متطلبات جامعة <input type="checkbox"/> متطلبات كلية <input checked="" type="checkbox"/> متطلبات قسم <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/><br>ب. <input checked="" type="checkbox"/> إجباري <input type="checkbox"/> اختياري <input type="checkbox"/> |
| 3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر المستوى الرابعة / الثامن                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. المتطلبات السابقة لهذا المقرر: نظام المرافعات                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر : نظام إجراءات التنفيذ القضائي                                                                                                                                                                                                                                                |

## 6. نمط الدراسة (اختر كل ما ينطبق)

| م | نمط الدراسة         | عدد الساعات التدريسية | النسبة |
|---|---------------------|-----------------------|--------|
| 1 | المحاضرات التقليدية | 44 (4 × 11 أسبوع)     | 100%   |
| 2 | التعليم المدمج      |                       |        |
| 3 | التعليم الإلكتروني  |                       |        |
| 4 | التعليم عن بعد      |                       |        |
| 5 | أخرى                |                       |        |

## 7. ساعات الاتصال (على مستوى الفصل الدراسي)

| م | النشاط                                         | ساعات التعلم      |
|---|------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | محاضرات                                        | 44 (4 × 11 أسبوع) |
| 2 | معمل أو إستوديو                                | -                 |
| 3 | دروس إضافية                                    | -                 |
| 4 | أخرى (تذكر) المحاكم الصورية والتطبيقات العملية |                   |
|   | الإجمالي                                       | 44                |

## ب- هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>الوصف العام للمقرر:</b> مقرر يحتل فيه الجانب العملي الجزء الأكبر والذي يؤهل الترافع امام المحاكم الإدارية وكيفية اعداد صحف الدعوى والمذكرات                                                                                                                                                           |
| 2. <b>الهدف الرئيس للمقرر:</b> -التعرف على شروط رفع دعوى الإلغاء والد فوع والطلبات وكيفية كتابة عريضة الدعوى .<br>-التعرف على اختصاص المحاكم الادرية محاكم الاستئناف والمحكمة العليا .<br>-التعرف على اختصاص ديوان المظالم .<br>-التعرف على أسباب رفع دعوى الإلغاء .<br>- التعرف على كيفية كتابة التظلمات . |

## 3. مخرجات التعلم للمقرر:

| رمز مخرج التعلم المرتبط للبرنامج | مخرجات التعلم للمقرر                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 1 المعرفة والفهم                                                                                                                                                  |
| ع 1                              | 1.1 الامام بالمعارف والمفاهيم والمبادئ القانونية الأساسية للقضاء الاداري                                                                                          |
| ع 2                              | 1.2 أن يشرح الطالب الدعوى التأديبية و الدعوى الإدارية ، الإلغاء ، التعويض ، الدعوى التأديبية                                                                      |
| ع 3                              | 1.3 يستنتج آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين بالمعارف، والعلوم القانونية، والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال القضاء |

| رمز<br>مخرج التعلم المرتبط<br>للبرنامج | مخرجات التعلم للمقرر                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | الإداري                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                        |
|                                        | المهارات                                                                                                               |
| 2.1                                    | يحلل النظريات القانونية لإيجاد الحلول العملية للقضايا المختلفة في المملكة والقانون المقارن .                           |
| 2.2                                    | يكتسب القدرة على التفاعل مع النصوص القانونية والشرعية المختلفة وتحليلها وتفسيرها لاستنباط الأحكام منها.                |
| 2.3                                    | يطبق الطالب القواعد القانونية في مسائل منازعات الدعاوى الإدارية ويفسرها تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.          |
|                                        |                                                                                                                        |
|                                        | القيم                                                                                                                  |
| 3.1                                    | يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.                                                        |
| 3.2                                    | التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق ، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي. |
|                                        |                                                                                                                        |
|                                        |                                                                                                                        |

### ج. موضوعات المقرر

| م  | قائمة الموضوعات                                                                       | ساعات الاتصال         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | مبدأ المشروعية .                                                                      | 4                     |
| 2  | مصادر مبدأ المشروعية .                                                                | 4                     |
| 3  | نطاق مبدأ المشروعية .                                                                 | 4                     |
| 4  | الرقابة القضائية على أعمال الإدارة . تنظيم القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية | 4                     |
| 5  | نظام القضاء المزدوج والقضاء الموحد .                                                  | 4                     |
| 6  | الاختبار الدوري<br>اختصاص ديوان الظالم .                                              | 1 ( ساعة واحدة )<br>3 |
| 7  | الدعاوى الإدارية ، الإلغاء ، التعويض الدعوى التأديبية .                               | 4                     |
| 8  | أوجه الإلغاء .                                                                        | 4                     |
| 9  | الدعوى التأديبية .                                                                    | 4                     |
| 10 | دعوى العقود الإدارية .                                                                | 4                     |
| 11 | طرق الاعتراض على الأحكام الإدارية .                                                   | 4                     |
| 12 | الاختبار النهائي                                                                      |                       |
|    | المجموع                                                                               | 44 ساعة               |

### د. التدريس والتقييم:

#### 1. ربط مخرجات التعلم مع كل من طرق/ أنشطة التدريب والتقييم

| الرمز | مخرجات التعلم                                                                              | طرق/ أنشطة التدريب                               | طرق التقييم                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0   | المعرفة والفهم                                                                             |                                                  |                                                                                                |
| 1.1   | الإلمام بالمعارف والمفاهيم والمبادئ القانونية الأساسية للقضاء الإداري.                     | تقديم ورش عمل أسبوعية، تعتمد على التطبيق العملي. | مراجعة أعمال المتدربين بشكل يومي، والعمل على تطوير مهاراتهم من خلال إبداء الملاحظات للأخذ بها. |
| 1.2   | أن يشرح الطالب الدعوى التأديبية و الدعاوى الإدارية ، الإلغاء ، التعويض ، الدعوى التأديبية. | تقديم ورش عمل أسبوعية، تعتمد على التطبيق العملي. | مراجعة أعمال المتدربين بشكل يومي، والعمل على تطوير مهاراتهم من خلال إبداء الملاحظات للأخذ بها. |

| الرمز | مخرجات التعلم                                                                                                                                                         | طرق/ أنشطة التدريب                                                                    | طرق التقييم                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...   | يستنبط آليات وطرق الحصول على المعلومات النظرية والعملية بما يساعد على تزويد الدارسين بالمعارف، والعلوم القانونية، والشرعية المتخصصة، والمختلفة في مجال القضاء الإداري |                                                                                       |                                                                                                       |
| 2.0   | المهارات                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                       |
| 2.1   | يحلل النظريات القانونية لإيجاد الحلول العملية للقضايا المختلفة في المملكة والقانون المقارن.                                                                           | تقديم ورش عمل أسبوعية، تعتمد على التطبيق العملي.                                      | مراجعة أعمال المتدربين بشكل مستمر، وعرضها على ذوي الخبرة من المحامين، وأعضاء هيئة التدريس المتعاونين. |
| 2.2   | يكتسب القدرة على التفاعل مع النصوص القانونية والشرعية المختلفة وتحليلها وتفسيرها لاستنباط الأحكام منها .                                                              | تقديم ورش عمل أسبوعية، تعتمد على التطبيق العملي.                                      | مراجعة أعمال المتدربين بشكل مستمر، وعرضها على ذوي الخبرة من المحامين، وأعضاء هيئة التدريس المتعاونين. |
| 3.3   | يطبق الطالب القواعد القانونية في مسائل منازعات الدعاوى الإدارية ويفسرهما تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.                                                        |                                                                                       |                                                                                                       |
| 3.0   | القيم                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                       |
| 3.1   | يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.                                                                                                       | تمكين المتدربين من التواصل مع المستفيدين بعد إقامة محاضرة توضح مفاتيح التواصل السليم. | متابعة المتدربين من قبل المشرف الميداني.                                                              |
| 3.2   | التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.                                                 | توقيع ميثاق في بداية التدريب ينص على الأخلاقيات التي يجدر بالمتدرب التحلي بها.        | متابعة المتدربين من قبل المشرف الميداني.                                                              |
| ...   |                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                       |

## 2. أنشطة تقييم الطلبة

| م | أنشطة التقييم                                                                                                                                                                                                                                                       | توقيت التقييم (بالأسبوع) | النسبة من إجمالي درجة التقييم |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | تقديم مستمر ( تكاليف، بحوث، واجبات، مشاركة، تقديم البحوث، قضايا تدريبية قانونية، وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات وحل قضايا افتراضية ) تقرير، لائحة دعوى، مذكرة جوابية، صحيفة دعوى إلكترونية، حل استشارة، تلخيص سابقة قضائية، تلخيص نظام المرافعات امام ديوان المظالم . | طوال الفصل الدراسي       | 100%                          |

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ)

## هـ - أنشطة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>تقديم أفضل مساعدة أكاديمية للطلاب وتحفيزهم على العلم والتعلم وتسهيل الوصول الى مصادر المقرر.</p> <p>- توجيه الطلاب نحو السعي لدراسة حالات واقعية بالمجتمع للوقوف على أهم التطبيقات القانونية بالمملكة وسير الدعاوى القانونية.</p> <p>ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية للاستشارات والإرشاد الأكاديمي الخاص لكل طالب (مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خلاله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).</p> <p>- يتم الإرشاد الأكاديمي خلال الساعات المكتبية خلال المواعيد السابقة علي المحاضرات أو بعدها.</p> <p>- إطلاع الطلاب على دليل الإرشاد الأكاديمي من الجامعة. وذلك من خلال رابط موقع <a href="#">إدارة الإرشاد الأكاديمي</a></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- تفعيل البلاك بورد للتعليم الإلكتروني بالجامعة في الاستشارات والارشاد الأكاديمي.  
- تحفيز ورعاية الطلاب المتفوقين.  
- إرسال رسائل نصية أو بريد الكتروني لتقديم الدعم والإرشاد للطلاب.

## و - مصادر التعلم والمرافق:

### 1. قائمة مصادر التعلم:

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرجع الرئيس للمقرر | القضاء الإداري السعودي ، د . حسان أبو العلا عام 2022م - دار جدة                                                                                                                                      |
| المراجع المساندة     | الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية - د . على شفيق -<br>معهد الإدارة العامة - عام 2022م . القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية -<br>محمد محمود الروبي - عام 2022م . |
| المصادر الإلكترونية  | الدوريات الإلكترونية                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                      |

### 2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

| العناصر                                                                       | متطلبات المقرر                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| المرافق<br>(القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ) | القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب     |
| التجهيزات التقنية<br>(جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)           | جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات |
| تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)                                            | .....                                        |

## ز. تقويم جودة المقرر:

| مجالات التقويم                                        | المقيمون                            | طرق التقويم        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| فاعلية التدريس                                        | الطلاب وقيادات البرنامج             | مباشرة وغير مباشرة |
| فاعلية طرق تقييم الطلاب                               | أعضاء التدريس وقيادات البرنامج      | مباشرة             |
| مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر                        | أعضاء هيئة التدريس وقيادات البرنامج | غير مباشرة         |
| مصادر التعلم                                          | أعضاء هيئة التدريس وقيادات البرنامج | غير مباشرة         |
| فاعلية التدريب وجودة المشرف ومدى تحصيل مخرجات التعلم. | المتدربون                           | مباشر              |

مجالات التقويم (مثل: فاعلية التدريس، فاعلة طرق تقييم الطلاب، مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ)  
المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)  
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر)

## ح. اعتماد التوصيف

|              |              |
|--------------|--------------|
| جهة الاعتماد | قسم الأنظمة  |
| رقم الجلسة   | 14           |
| تاريخ الجلسة | 1443/11/1 هـ |